

1500470-08.2019.8.26.0578

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ALESSANDRA MENDES SPALDING

Comarca: Ipaussu

Foro: Foro de Ipaussu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... robustas da autoria do desacato e furto, bem como do dolo.

Os depoimentos se pautaram pela coerência, segurança e sinceridade, descrevendo minúcias do furto do aparelho celular e posterior desacato dos policiais que atuavam no momento, em uníssono, e da elucidação exitosa da autoria.

Neste diapasão, não obstante os argumentos da Defesa, há provas fartas e o decreto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipaussu

Foro de Ipaussu

Vara Única

Praça Dr. Breno Noronha, 374, Ipaussu-SP - cep 18950-024

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500470-08.2019.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500470-08.2019.8.26.0578

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2369381/2019 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 9209156 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

3047/19/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2369381 - DEL.POL.IPAUSSU, 3047/19/505 -

DEL.POL.IPAUSSU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAIANE CRISTINA DA SILVA DONINE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALESSANDRA MENDES SPALDING

Vistos.

DAIANE CRISTINA DA SILVA DONINE, qualificada nos autos, foi denunciada pela prática do crime descrito no artigo artigo 155, caput, e art. 331, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, porquanto, conforme consta na denúncia: "1- Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de dezembro de 2019, por volta das 21h, na Avenida Rui Barbosa, nº 451, centro, cidade e comarca de Ipaussu, DAIANE CRISTINA DA SILVA DONINE, qualificado às fls. 05, subtraiu, para si, 01 telefone celular Alcatel, avaliados em R\$ 300,00 (fls. 43), pertencentes a Irmandade da Santa Casa de Ipaussu.

2- Consta ainda, que, na mesma data, mas na Avenida Rui Barbosa, nº 735, centro, cidade e comarca de Ipaussu, a denunciada desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções.

Segundo se apurou, na data dos fatos, DAIANE estava sendo atendida por uma funcionária na recepção da Santa Casa de Ipaussu, momento em que subtraiu o telefone celular da instituição, que estava sobre o balcão, e empreendeu fuga do local.

A Polícia Militar foi acionada, e em patrulhamento pelas proximidades da Santa Casa, lograram êxito em encontrar a indiciada em posse do aparelho furtado.

Ao ser questionada acerca do celular pelos militares, DAIANE ficou nervosa e afirmou ser de sua propriedade, passando a desacatar os policiais, chamando-os de "vermes, vagabundos e corruptos".

Auto de reconhecimento às fls. 11/12.

Auto de avaliação às fls. 43."

A denúncia foi recebida em 08 de Janeiro de 2020 (fls. 53).

Encartaram-se a folha de antecedentes (fls. 59/60) e certidões (fls. 61/62).

A ré, devidamente citada (fls. 79), apresentou resposta escrita (fls. 83/87).

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas as duas vítimas e uma testemunha de acusação.

A ré não foi encontrada para intimação no endereço fornecido e teve sua revelia decretada em audiência.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação uma vez que a materialidade ficou demonstrada. A fixação da pena deve ser determinada em seu mínimo legal. Possível se mostra a substituição da pena privativa, por restritiva de direitos.

Por sua vez, a Defesa pleiteou pela improcedência. Ao delito de furto, o pedido deve ser julgado improcedente em razão da atipicidade da conduta representada pelo princípio da insignificância. O valor da rés furtiva era de trezentos reais, menos de um terço do valor do salário mínimo à época dos fatos. Além disso, a acusada é tecnicamente primária e a rés furtiva foi devolvida a Santa Casa, não havendo prejuízo. Não ficou demonstrado que a acusada cometeu o delito de desacato. Pede pela absolvição em relação aos delitos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é PROCEDENTE.

Ocorre que a prova produzida em juízo, corroborando os elementos de convicção vindos fase inquisitiva, bem demonstrou como tudo aconteceu e, principalmente, confirmou a responsabilidade criminal da ré pelos crimes de furto e desacato. Com efeito, a materialidade delitativa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de reconhecimento (fls. 14), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também é certa e repousa sobre a acusada.

Os seguros depoimentos dos agentes da lei, vítimas do delito de desacato, bem como da testemunha ouvida, demonstraram, com precisão, como se deu a prática delitiva. Pedro Augusto Paulin Biancão, policial militar, disse que foram acionados via Copom pela Santa Casa, informando que uma pessoa muito alterada havia subtraído um celular e evadido sentido Vila Nova. Diante das informações e características, começaram o patrulhamento. Na mesma Avenida Rui Barbosa, aproximadamente na altura do número 750, visualizaram uma pessoa com as características. Estava muito alterada, falando alto em um celular. Foi dada ordem de parada e realizada abordagem policial a qual ela não obedeceu. Por conta do nervosismo e de estar totalmente alterada – não sabe se pelo uso de ilícitos ou álcool – começou a xingar a equipe policial. Foi necessário o uso de força para conte-la e algemar para preservar a integridade. Encaminharam-na até a Santa Casa, onde uma funcionária a reconheceu como autora do delito e reconheceu o celular de sua posse. Foram

xingados de “bando de filhos da puta”, “cuzão”, “arrombados”, “lazarento”. Não conhecia a ré antes, pois não é de Ipaussu, mas de Santa Cruz, e foi passar o natal no Camping em Ipaussu. Não sabe o que aconteceu ou o que ela usou, mas estava muito alterada e foi passar por atendimento na Santa Casa.

Marcus Vinicius Martins de Oliveira, policial militar, relatou que foram acionados pelo Copom, para atender um furto. Uma mulher havia subtraído um aparelho celular na Santa Casa de Ipaussu. No local, fizeram contato com Daniele – funcionária da recepção da Santa Casa – que narrou às características da mulher que tinha cabelos pretos, trajava blusa e shorts. Iniciaram o patrulhamento e localizaram uma mulher de mesmas características na mesma via na Avenida Rui Barbosa. Ao iniciar a abordagem, foram ofendidos e foi localizado com a ré um aparelho celular. Contiveram-na, pois estava alterada e houve necessidade do uso de algemas. Deslocaram-se até Santa Casa, onde foram reconhecidos autora e o aparelho. A testemunha Daniele Aparecida Santim, disse que estava trabalhando à noite, e a ré chegou de Samu para ser atendida. Ela estava muito nervosa, começou a quebrar as coisas, foi lá na frente, começou a xingar todos. Ela queria usar o aparelho celular para ligar para um familiar. Com medo de dar o telefone, se negaram. Uma enfermeira veio conversar com a ré e dizer que era só passar o número que ela entraria em contato. A ré ficou muito agitada e a enfermeira questionou se ela emprestasse, se seria devolvido e ela confirmou. Na hora que a enfermeira entregaria o telefone, ela tomou da mão dela e saiu andando. Chamaram a polícia. Não viu a abordagem, pois a acharam na rua, mas em questão de minutos a encontraram com o celular. A ré falava muitos palavrões para os policiais e todos. Ela tinha bebido bastante no Camping de Ipaussu, e foi para a Santa Casa muito agressiva. Vê-se, pois, que a prova produzida em juízo torna indiscutível a procedência da ação, já que a acusada subtraiu, para si, coisa alheia móvel e desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções.

Assim, subsistiram evidências robustas da autoria do desacato e furto, bem como do dolo.

Os depoimentos se pautaram pela coerência, segurança e sinceridade, descrevendo minúcias do furto do aparelho celular e posterior desacato dos policiais que atuavam no momento, em uníssono, e da elucidação exitosa da autoria.

Neste diapasão, não obstante os argumentos da Defesa, há provas fartas e o decreto condenatório não se baseia tão somente nos dados do inquérito ou impressões equivocadas sobre o que estava ocorrendo no local. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

“Furto qualificado por emprego de destreza. Alegação de prolação de sentença com base apenas no inquérito. Inocorrência. Provas produzidas em juízo analisados em conjunto com elementos indiciários. Validade de declarações de policiais. Condenação acertada. Recurso não provido.” (TJ/SP, Apelação n.º 0004336-51.2009.8.26.0028; 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 29/03/2012).

De outra banda, nenhum dado concreto abalou o valor dos subsídios de convicção coligidos ao longo da instrução e não se fez prova cabal de nenhum alibi, excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo supralegal. Quanto ao delito de furto, não prospera a alegação da Defesa de que a conduta praticada pela acusada seria materialmente atípica, em razão da incidência do Princípio da Insignificância.

Na esteira do entendimento consolidado pelos Eg. Tribunais Superiores, para a configuração da excludente, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma

periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada". (Precedentes: HC 104403/SP, rel.Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009).

Com efeito, de acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nesta senda, o bem subtraído foi avaliado em R\$ 300,00 (fls. 46), sendo este superior à 10% do salário mínimo vigente no ano de 2021, o qual perfazia R\$ 998,00.

De outro lado, reconheço a forma privilegiada prevista no §2º, do artigo 155, do Código Penal. A acusada é primária (fls. 26/27) e o valor dos bens é inferior ao valor de um salário mínimo mensal vigente no país à época do fato.

Nesta esteira "Segundo entendimento reiterado desta Corte, o reconhecimento do privilégio legal é um direito subjetivo do réu, cujo deferimento exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada, que deve ter como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Certificada a primariedade do ora recorrido e avaliada a res furtiva em R\$ 110,00 (referentes a dois casacos), montante este bem inferior ao salário-mínimo vigente na data do crime (R\$ 510,00), é de rigor o reconhecimento do furto na forma do art. 155, § 2º, do Código Penal. O fato de o recorrido ser tido "por populares como furtador" não impede a aplicação do mencionado benefício, sob pena de ofensa ao art.5º, LVII, da CF (STJ, AgRg no REsp 148.6001/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 13/05/2015).

Por fim, quanto ao delito de desacato, restou comprovado que a acusada desrespeitou e humilhou os agentes policiais por meio de palavras grosseiras e ofensivas, na tentativa de desprestigiar-los por serem servidores militares.

Assim, entendendo serem os depoimentos de policiais militares aptos a embasarem a condenação, vistos serem os mesmos funcionários públicos, no exercício de função pública, o que reveste seus atos de presunção de veracidade que somente poderá ser afastada mediante prova em contrário, que não foi juntada pela Defesa, além de serem coerentes com o depoimento da testemunha ouvida.

Portanto, de rigor a condenação da ré nos exatos termos da denúncia, restando, enfim, a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isentem de sanção.

I) Quanto ao delito de furto:

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, na primeira fase, cumpre reconhecer que a acusada agiu com dolo normal para a espécie, merecedora da pena-base fixada no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes, pois a acusada é primária (fls. 26/27).

Por fim, aplico a benesse do artigo 155, §2º e substituo a pena de reclusão pela de detenção, conforme justificado acima.

II) Quanto ao delito de desacato:

Na primeira fase, da análise das circunstâncias judiciais, tenho que a acusada faz jus à fixação da pena-base no mínimo legal, em 06 meses de detenção.

Da mesma forma, inexistentes agravantes e atenuantes.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, considerando o concurso material configurado, somo as penas, resultando em 01 ano e 06 meses de detenção e 10 dias-multa.

Considerando o montante de pena fixado, as condições judiciais favoráveis e a primariedade da acusada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

No presente caso, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos, haja vista que a ré preenche os requisitos previstos nos incisos do

artigo 44 do Código Penal, ou seja, a pena privativa de liberdade não excede a 4 (quatro) anos, o crime ao qual condenada não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a acusada não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais são a ela favoráveis, de forma a indicar ser essa substituição suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Restando a pena definitiva em patamar inferior a 1 (um) ano, substituo a pena corporal por prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em atividade compatível com a aptidão pessoal da Ré, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada no curso da execução do título judicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, em consequência, condeno DAIANE CRISTINA DA SILVA DONINE à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, (substituída por prestação de serviços à comunidade nos moldes acima expostos), por infração ao artigo 155, caput, e art. 331, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.

A sentenciada poderá apelar em liberdade, porquanto a pena aplicada diverge da privativa de liberdade e ausentes os requisitos ensejadores da aplicação da cautelar extrema.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, salvo eventual benefício da justiça gratuita (artigo 804, CPP) .

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;
- b) oficie-se ao IIRGD;
- c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;
- d) expeça-se a guia de execução e encaminhe-se à VEP.

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se.

Ipaussu, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA